جـــامعة المستقبل
كلية الشريعة والقانون قسم
الفقه وأصوله

بحث تخرج لاستكمال الوحدات المطلوبة بعنوان:

تخصيص العام عند الأصوليين

إعداد الطالبة:

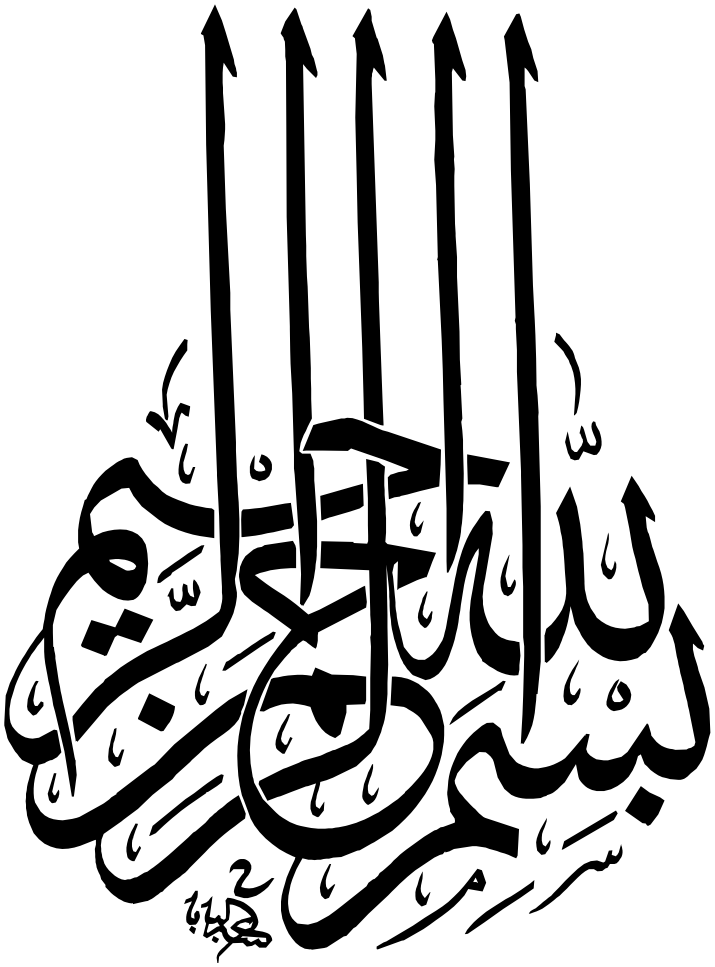
زينب عبدالسلام حاج

الرقم الجامعي:٤٢٦/٣٦

الإشراف:

الدكتور : إبراهيم جيلى زبير.

العام الدراسي١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠م.



المقدمة

الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى ألهى وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم:

وبعد:

فإن علم أصول الفقه من أشرف العلوم؛لأنه بمعرفة قواعده وأصوله يستطيع المجتهدون في كل عصر معرفة أحكام الفروع، والمسائل التي تعرض لهم،حينما يردون هذه الفروع والمسائل إلى تلك القواعد والأصول.

وإن من قواعد هذاالعلم ما يعرف عندالأصوليين بالتخصيص،أي تخصيص العام،ويعتبر هذاالموضوع من أهم قواعد هذا العلم،لأنه به يعرف المجتهد والفقيه مراد الله عز وجل من النصوص التي تأتي عامة، كانت في القرأن الكريم،أو في السنة النبوية.

من أجل ذالك فقد اعتنى به الأصوليون اعتناء كبيرا،حتى إنك لاتقلب كتابا في الأصول إلا وتجد أنهم قد تناولو هذاالموضوع، وبهذا تظهر قيمة هذا الموضوع.

ولما كان المطلوب من طلاب المستوى الثامن في الجامعة تقديم بحث للتخرج اخترت –بعون الله وفضله– موضوعا بعنوان " تخصيص العام عند الأصوليين" وأسأله تعالى أن ييسر لي إعداده وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم .

وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب.

الاستهلال

قال تعالى: قال تعالى: ﴿ فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ ﴾(١)

(١) سورة لارحشر ، آية (٢).

الشكر والتقدير:

الشّكر لله أوّلا الّذي وفّقني لدراسة هذا العلم،وأشكره سبحانه وتعالى شكرا يليق بجلالته وعظمته.

وأشكر أيضا بعد شكر الله تعالى إلى صاحب التميّز والأفكار النّيرة فضيلة الشيخ الدكتور/علي توني مدير جامعة المستقبل الإسلامية.

والشكر أيضا موصول إلى جميع أساتذتى -حفظهم الله-.

وممن لا أنسى بشكري أستاذي ومشرفي فضيلة الدكتور إبراهيم جيلي زبير -حفظه الله- بتوجيهاته النّيرة وإرشاداته القيّمة.

الإهداء:

إلى أمي وأبي اللّذين رباني حتى لحظتي هذه.-حفظهما الله-.

إلى معلمي ومشرفي .

إلى إخواني وأخواتي الكرام.

إلى كل مسلم ومسلمة متمسكين بعقيدة الاسلام.

أهدي إليكم هذا العمل المتواضع.

أسباب إختيار الموضوع:

ومما حملني على اختيار هذا الموضوع ما يلي:

١/رغبتي الذاتية، لمادة أصول الفقه،عند دراستي كلية الشريعة.

٢/أهمية هذا الموضوع في علم أصول الفقه.

٣/الرغبة في الوقوف على حقائق هذاالموضوع ومعرفة الأحكام الخاصّة به.

أهداف البحث:

هذا البحث يهدف إلى أمور منها:

١/الفهم العميق في احكام تخصيص العام عند الأصوليين.

٢/ الكشف عن حقيقة كل من العام والتخصيص.

٣/ الإلمام بمعرفة صيغ العموم وأنواعه عند الأصوليين.

٤/ الوقوف على الأمور الصالحة لتخصيص العام عند الأصوليين.

الدراسات السابقة:

وبعد الرجوع إلى الدراسات التي تناولت الموضوع بالبحث لم أعثر إلا على رداستين :

١- مباحث التخصيص عند الأصوليين. تاليف الدكتور: عمر بن عبد العزيز الشيلخاني.

٢-تخصيص وتقييد السنة بالسنة دراسة تأصيلية تطبيقية على بعض أحاديث الطهارة والصلاة من المنتقى للمجد ابن تيمية ، رسالة مقدمة إلى جامعة أم القرى لنيل درجة الماجستير للباحث : مشهور بن حاتم بن حامد الحارثي .

منهج البحث:

سوف أسير في هذا البحث، إن شاءالله تعالى، على المنهج التالي:

١/جمع المعلومات من مصادرها المختلفة.

٢/عرض الموضوع وتحليله تحليلا علميا.

٣/عزو الأيات إلى سورها من القرأن الكريم.

٤-تخريج الأحاديث من دواوين السنة، فإن كان في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي به، أما إن كان في غيرهما فأخرجه من مظانه مع بيان درجته صحة وضعفا -مستعينا بالله= ثم بما ذكره أهل الشأن في ذلك..

٤/إسناد الآراء الأصولية إلى أصحابها وعزوها إلى مراجعها.

هيكل البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة وعشرة مباحث وخاتمة.

على النحو التالي:

المقدمة، وتحتوي علي:

-الاستهلال.

-الشكر والتقدير.

-الإهداء.

-أسباب اختيار الموضوع.

-أهداف البحث.

- الدراسات السابقة.

- منهج البحث .

وخطة البحث كالآتي:.

المبحث الأول:حقيقة العام

المبحث الثاني:أنواع العموم.

المبحث الثالث:صيغ العموم.

المبحث الرابع:حقيقة التخصيص.

المبحث الخامس:أركان التخصيص.

المبحث السادس:حكم التخصيص.

المبحث السابع:شروط التخصيص.

المبحث الثامن:الفرق بين التخصيص والنسخ.

المبحث التاسع:المخصصات المتصلة،وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:الاستثناء.

المطلب الثاني:الشرط.

المطلب الثالث:الصفة.

المبحث العاشر: المخصصات المنفصلة،وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:التخصيص بالنص.

المطلب الثاني:التخصيص بالقياس.

المطلب الثالث:التخصيص بما عدا ذالك.

-الخاتمة.

ويشمل أبرز النتائج والتوصيات.

-الفهارس المتعارف عليها، وهي كالتالي:.

-فهرس الآيات.

- فهرس الأحاديث.

- فهرس الأعلام.

- فهرس المصادر والمراجع.

-فهرس الموضوعات.

المبحث الأول: حقيقة العام :

العام لغة: الشامل، قال ابن فارس (١):" العين والميم أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعلو، ويقولون: استوى النبات على عممه، أي على تمامه. ويقال: جارية عميمة، أي: طويلة. وجسم عمم" (٢).

ويقال: عم الشيء يعم بالضم عموما أي شمل الجماعة. يقال: عمهم بالعطية. (٣).

وقال ابن منظور (٤): عمهم الأمر يعمهم عموما: شملهم، يقال: عمهم بالعطية. والعامة (٥).

والعام عند الأصوليين :

"اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد" (٦).

شرح التعريف:

قوله: (المستغرق)، من الاستغراق وهو التناول مع الاستيعاب، يقال: استغرق العمل ليلة، أي: استوعبها كلها.

وقوله: (لجميع ما يصلح له)، أي: لجميع ما يدخل تحت اللفظ لغة أو عرفاً. فالصلاحية من حيث اللغة أو العرف.

وقوله: (بحسب وضع واحد)، قيد يخرج المشترك اللفظي الذي يدل على معنيين بوضعين مختلفين، مثل القرء الدال على الطهر والحيض، فإنه يدل على هذين المعنيين بوضعين مختلفين؛ لأن العرب

---

(١) هو أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين من أعيان أهل العلم، وأفراد الدهر يجمع إتقان العلماء وظرف الكتاب والشعراء، من مصنفاته مقاييس اللغة ،وكتاب حلية الفقهاء. توفي سنة (٣٩٥هـ) ينظر : معجم الأدباء لياقوت الحموي ٤١٠/١، إنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدين القطفي ١٢٧/١.

(٢) مقاييس اللغة لابن فارس ١٥/٤.

(٣) مختار الصحاح.ص/٢١٨.

(٤)هو محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، صاحب (لسان العرب) : الإمام اللغوي الحجة.توفي ٧١١هـ. الإعلام للزركلي ١٠٨/٧.

(٥) ينظر: لسان العرب ١٢/.

(٦) ينظر: المهذب في أصول الفقه المقارن للدكتور النملة ١٤٥٩/٤، وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتور عياض السلمي ص/ ٢٨٥. وعرفه الزركشي في البحر المحيط بقوله :" اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر"٥/٤.

استعملوه مرة في الطهر، ومرة في الحيض، أو استعمله بعضهم في الطهر واستعمله بعضهم في الحيض ثم اشتهر المعنيان فصار مشتركاً.

فدلالة القرء على هذين المعنيين ليست من دلالة العام على أفراده، بل من دلالة المشترك الذي يحتاج في فهم المراد منه إلى قرينة.

والمشترك عند كثير من الأصوليين ليس عاماً في أفراده ولا يمكن حمله على العموم بإطلاق واحد(١).

الفرق بين العموم والعام:

فالعام هو اللفظ المتناول، والعموم: تناول اللفظ لما صلح له، فالعموم مصدر، والعام: اسم الفاعل مشتق من هذا المصدر، وهما متغايران؛ لأن المصدر الفعل، والفعل غير الفاعل.

القرق بين العام والأعم :

أن الأعم إنما يستعمل في المعنى، والعام في اللفظ، فإذا قيل: هذا أعم تبادر الذهن للمعنى، وإذا قيل: هذا عام تبادر الذهن للفظ (٢).

المبحث الثاني :أنواع العموم:

يتنوع العام عند الأصويين باعتبارين مختلفين (٣) :

الاعتبار الأول: طريق معرفة العموم، وعلى هذا فهو على ثلاثة أنواع :

النوع الأول : العام لغة: وهو ما عرف عمومه بالوضع اللغوي. وهو المراد بالعام عند الإطلاق. ويشمل العموم الذي دلت عليه صيغ العام الآتي ذكرها ومنها كل، وجميع، والجمع المحلى بأل.

النوع الثاني: العام عقلا: وهو ما عرف عمومه بطريق العقل كالعموم المستفاد بطريق التعليل مثل فهم العموم من قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" (٤)، فإن النص هنا خاص بمنع القاضي من القضاء حال الغضب. ويلحق به كل ما يشوش الذهن من جوع أو عطش أو حزن.

---

(١) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتور عياض السلمي ص / ٢٨٥

(٢) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٨/٤

(٣) ينظر : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتور عياض السلمي ص/٢٩٨.

(٤) أخرجه الترمذي، باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان رقم الحديث (١٣٣٤) ٣ /١٣ وابن ماجه ،كتاب الأحكام، باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان، رقم الحديث(٢٣١٦) ٧٧٦/٢ والحديث صححه الترمذي. واللفظ لابن ماجه.. وصححه الألباني في التعليقات الحسان ٧ /٣٤٤

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" (١). يفهم منه أنه إذا نقص عن القلتين فإنه يحمل الخبث أي ينجس بالنجاسة ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه.

والناقص عن القلتين قد يكون في إناء صغير، أو في بركة صغيرة، والنجاسة الواقعة فيه قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو لا تغيرها.

فيحمل مفهوم الحديث على العموم، ويحكم بنجاسة الماء الناقص عن القلتين سواء تغير أم لم يتغير. وهذا العموم ليس من منطوق اللفظ بل من مفهومه الذي أدركه العقل.

النوع الثالث: العام عرفا: وهو ما عرف عمومه بعرف الشرع أو بعرف أهل اللغة.

مثال الأول: عموم الخطاب الوارد بصيغة جمع الذكور للإناث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : "المسلمون تتكافأ دماؤهم." (٢).

فلفظ "المسلمون" جمع مذكر سالم، ولكنه يشمل النساء عرفا؛ حيث عرف من عادة الشارع تغليب الذكور على الإناث عند الاجتماع.

ومثال الثاني: قوله تعالى ﴿ **فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ** ﴾ (٣) فهذا اللفظ يدل بالوضع على تحريم التأفف من الوالدين، ومن حيث العرف اللغوي هو عام في كل ما فيه أذى لهما.

الاعتبار الثاني: باعتبار استعماله في عمومه أو عدمه ، وعلى هذا فهو أيضا على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: عام أريد به العموم قطعا ولا يدخله التخصيص، كقوله تعالى: ﴿ **وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا** ﴾ (٤)وهذا النوع من العام دلالته على عمومه قطعية؛ لقيام الدليل على انتفاء احتمال التخصيص.

---

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء رقم الحديث (٦٣) والترمذي أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب منه آخر، رقم الحديث٦٧، والنسائي كتاب الطهارة ،باب التوقيت في الماء رقم الحديث (٥٢) وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس رقم الحديث (٥١٨). صححه الألباني في مشكات المصابيح للتبريزي ١/ ١٤٧

(٢) أخرجه أبوداود ،كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر، رقم الحديث (٢٧٥١). وأخرجه النسائي بلفظ " المؤمنون تتكافأ دماؤهم"كتاب القسامة ، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس رقم الحديث (٤٧٣٤). والحديث مروي في كتب الستة بألفاظ مختلفة . صححه الألباني في الإرواء٧ / ٢٦٥.

(٣) سورة الإسراء ، آية (٢٣).

(٤) سورة هود ، آية (٦).

النوع الثاني : عام يراد به العموم ويدخله التخصيص، وهو المسمى بالعام المطلق أي الذي لم يقترن به ما يدل على تخصيصه ولا ما يدل على أنه غير قابل للتخصيص، وأكثر العمومات في نصوص الكتاب والسنة على هذا النوع.

والأصل أن كل لفظ من ألفاظ (العموم) مستعمل في لسان العرب للاستغراق والشمول، وهذه حقيقة متبادرة بمجرد استعمال اللفظ، ولم يخرج الاستعمال الشرعي عن هذه الحقيقة إلا بدليل يرد بالتخصيص لتلك الألفاظ يبين أنه لم يرد بها الاستغراق.

النوع الثالث: عام أريد به الخصوص، وهو الذي لفظه عام من حيث الوضع ولكن اقترن به دليل يدل على أنه مراد به بعض مدلوله اللغوي،وذلك بقيام الدليل على أن المراد بهذا العام بعض أفراده.

١-مثل قوله تعالى ﴿ **ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ** (١)فلفظ الناس عام ولكنه لم يرد به عموم الناس بدليل قوله: چ ى ى ي چ فدل على وجود أناس جمعوا، وأناس مجموع لهم، وأناس نقلوا الخبر للمجموع لهم. فلفظ الناس تكرر مرتين والمراد في الأولى نعيم بن مسعود أو ركب عبد القيس، والمراد في الثانية أبو سفيان ومن معه من الأحزاب.

٢-ومثل قوله تعالى: ﴿ **وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ** ﴾ (٢).

٣-ومثل خروج غير المكلفين كالصبيان والمجانين من عموم صيغة الخطاب الشاملة لهم في الأصل كلفظ (الناس) (٣).

---

(١) سورة آل عمران ،آ ية (١٧٣).

(٢) سورة آل عمران ، آية (٩٧).

(٣) تيسير أصول الفقه عبد الله الجديع ص/٢٦٥، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ، ص/٢٩٧.

المبحث الثالث:صيغ العموم:

يعرف (العموم) بألفاظ مخصوصة،وقد أوصلها القرافي إلى مأتين وخمسين صيغة (١).

لكن أكتفي هنا بأهمها وهي على النحو التالي:(٢):

١- لفظ (كل) و (جميع) و (كافة) و (عامة) وما في معناها.

-قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ (٣).

- وقوله ﴿إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾(٤).

-وقوله : ﴿وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً ﴾(٥).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة" (٦).

٢- الجمع المعرف بـ (أل) الاستغراقية.

-قوله تعالى﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾(٧).

- وقوله: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾(٨).

- وقوله تعالى﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ ﴾(٩)

ويلحق بالجمع اسم الجمع المحلى بأل الجنسية، ومنه قوله تعالى:﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾(١٠).

فإن لم تكن "ال" استغراقية بأن تكون عهدية فلا يكون مدخولها مستغرقا لما يصلح له في اللغة ولكنه يشمل المعهودين قلوا أو كثروا.

---

(١) العقد المنظوم في العموم والخصوص ص/٣٥١.

(٢) ينظر هذه الصيغ: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي ٣/١١٩-١٤٠، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي صم٢٤٥ ٢٤٨.تيسير أصول الفقه للجديع ص/٢٦٢-٢٦٥. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي ص/٢٩٩-٣٠٨.

(٣) آل عمران: ١٨٥

(٤) الأعراف: ١٥٨

(٥) التوبة: ٣٦ .

(٦) أخرجه البخاري، كتاب التيمم،، رقم الحديث (٣٣٥).

(٧) البقرة: ٢٢٢.

(٨) البقرة: ٢٢٨.

(٩) الأحزاب: ٣٥.

(١٠) الناس :١.

ولا فرق في إفادة العموم بين الجمع المذكر والمؤنث، وجمع السلامة وجمع التكسير، وجمع القلة وجمع الكثرة، على الصحيح، بل الجميع يفيد العموم،وقد خالف بعض العلماء في جمع القلة وأنكر وضعه للعموم.

٣- الجمع المعرف بالإضافة.

-قوله تعالى: ﴿ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ (١).

- وقوله: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾(٢).

-وقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾(٣)، فلفظ أولاد جمع مضاف إلى معرفة وهو ضمير المخاطبين.

٤- المفرد المعرف بـ (أل) الاستغراقية.

-قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ (٤).

- وقوله: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا ﴾(٥) .

- وقوله:﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾(٦).

أما المفرد المعرف بـ (أل) العهدية، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾ ﴾ (٧)، فالرسول هنا معهود حيث تقدم قبله بقوله: ﴿ رَسُولًا ﴾ والمقصود به موسى عليه السلام، فليس هذا للعموم.

وكذلك المفرد المعرف بـ (أل) الجنسية، كقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى ﴾(٨) ، فالمقصود جنس الذكر وجنس الأنثى.

---

(١) النساء: ٢٣ .

(٢) التوبة: ١٠٣.

(٣) النساء: ١١.

(٤) العصر: ٢ .

(٥) البقرة: ٢٧٥ .

(٦) المائدة: ٣٨ .

(٧) المزمل: ١٥ - ١٦ .

(٨) آل عمران: ٣٦.

٥- المفرد المعرف بالإضافة.

-قوله تعالى﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ﴾ (١).

-وقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"(٢)

٦- الأسماء الموصولة.

-قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ ﴾(٣).

-وقوله:﴿ وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ (٤).

- وقوله: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾(٥).

-وقوله تعالى:﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ ﴾(٦)

فقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنها عامة في كل من دعا إلى توحيد الله تعالى، ويدل على عمومها قوله بعد ذلك:﴿ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ ﴾(٧)

٧- أسماء الشرط مثل (من، ما، أين، أي) .

-قوله تعالى:﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾(٨) .

- وقوله: ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ﴾ (٩).

- وقوله: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ ﴾(١٠).

---

(١) إبراهيم: ٣٤.

(٢) أخرجه أبو داود، باب الوضوء بماء البحر، رقم الحديث(٨٣) والترمذي، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، رقم الحديث(٦٩) وصححه الترمذي.

(٣) الأحزاب: ٥٨ .

(٤) الطلاق: ٤.

(٥) النساء: ٢٢.

(٦) الزمر: ٣٣.

(٧) الزمر: ٣٣ .

(٨) البقرة: ١٨٥.

(٩) البقرة: ١٩٧.

(١٠) النساء: ٧٨.

-وقوله: ﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾(١).

٨- أسماء الاستفهام (من، ما، أين، متى، أي) .

-قوله تعالى:﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾(٢)

- وقوله تعالى:﴿ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ﴾(٣)

- وقوله: ﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا ﴾(٤)

٩-النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الامتنان.

ككلمة التوحيد: (لا إله إلا الله) .

- وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ ﴾ (٥).

-وقوله: ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾(٦) .

-وقوله: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾(٧).

-وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (٨).

-وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار" (٩).

وقوله تعالى:﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ﴾(١٠)

. وقوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ ﴾(١)

---

(١) الإسراء: ١١٠

(٢) البقرة: ٢٤٥.

(٣) الإسراء: ٥١.

(٤) النمل: ٣٨.

(٥) المؤمنون: ٩١ .

(٦) سبأ: ٣ .

(٧) التوبة: ٨٤.

(٨) أخرجه لبخاري ن كتاب الصلاة ، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت، رقم الحديث(٧٦٥، ومسلم، كاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها رقم الحديث(٣٩٤).

(٩) أخرجه أحمد في المسند ٥/٥٥، وحسنه شيعيب الأرناؤوط.

(١٠) التوبة: ٦

وربما أفادت النكرة في سياق الإثبات العموم بمجرد دلالة السياق كقوله تعالى:﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾ ﴾(٢)وقوله :﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾ ﴾(٣)

بدليل قوله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ ﴾(٤) (٥)

١-. ضمير الجمع، كالواو في قوله تعالى:﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾ البقرة: ١١٠ .

١١-الظروف الدالة على الاستمرار:

وذلك مثل (أبدا) و (سرمدا) و (دائما) و (أبد الآبدين) و (دهر الداهرين) ونحو ذلك، فإنها تفيد عموم الأزمنة.

ومن أمثلتها:

-قوله تعالى: ﴿ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ (٦)

-وقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ﴾ (٧).

-وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر" (٨).

---

(١) الفرقان: ٤٨.

(٢) التكوير: ١٤.

(٣) الانفطار: ٥.

(٤) يونس: ٣٠ .

(٥) مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص/٢٤٨.

(٦) البينة: ٨.

(٧) القصص: ٧١ .

(٨) أخرجه البخاري ،باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته، رقم الحديث (٣٣٣٠) ومسلم،باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، رقم الحديث(١٤٧٠) .

المبحث الرابع: حقيقة التخصيص.

أولا: التخصيص لغة:

التخصيص لغة: الإفراد، وهو مصدر خصص بمعنى خص، فالتضعيف هنا: بمعنى أصل الفعل دون دلالة على التكثير الذي تفيده هذه الصيغة غالبا، واختصصته به فاختص هو به وتخصص وخص الشيء خصوصا من باب قعد خلاف عم فهو خاص واختص مثله والخاصة خلاف العامة والهاء للتأكيد (١)واختصه: أفرده به دون غيره. ويقال: اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد(٢). فالتخصيص في اللغة: الإفراد وتمييز بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة.

ثانيا: التخصيص اصطلاحا:

عرف التخصيص عند الأصوليين بعدة تعريفات.

التعريف الأول :التخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه، بدليل منفصل في الزمان إن كان المخصص لفظياً، أو بالجنس إن كان عقلياً قبل تقرر حكمه" (٣).

شرح التعريف :

١-فقولنا "أو ما يقوم مقامه" احتراز من المفهوم فإنه يدخله التخصيص.

٢-وقولنا :بالزمان" احتراز من الاستثناء.

٣- وقولنا "بالجنس" لأن المخصص العقلي مقارن.

٤- وقولنا "قبل تقرر حكمه" احتراز من أن يعمل بالعام، فإن الإخراج بعد هذا يكون نسخاً(٤).

التعريف الثاني :التخصيص هو: قصر العام على بعض أفراده".

شرح التعريف:

-المراد من " قصر العام ": قصر حكمه، وإن كان لفظ العام باقيا على عمومه، لكن لفظا لا حكما.

-والمراد من قوله: " على بعض أفراده " أي: أن هذا العام يخصص ويكون المراد به بعض أفراده بسبب قرينة مخصصة،مثل قوله تعالى:﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾(١)

---

(١) المهذب في أصول الفقه المقارن للدكتور النملة ١٥٩٥/٤.

(٢) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري ٣٠٧/١.

(٣) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص/٥١.

(٤) المصدر السابق.

فقد أورد الله تخصيص ذلك بقوله: ﴿ وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (٢).

فقد أورد الله تخصيص ذلك بقوله: ﴿ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ ﴾(٣).

فهنا قد خصص الشارع المطلقة الحامل، وجعل عدتها وضع الحمل، فلم يبق لفظ العموم – وهو المطلقات — على عمومه، بل قصره على بعض أفراده.

مثال آخر: إذا قال: " أكرم الطلاب الناجحين "، فهنا قد قصر هذا اللفظ العام – وهو: الطلاب – على أفراد معينة وهم الناجحون.

وإذا قيل: هذا كلام مخصوص معناه: أنه قصر على بعض فائدته، وكان غرض المتكلم به: بعض ما وضع له (٤).

المقارنة بين الخاص والخصوص والتخصيص.

أولا :الخاص:هو اللفظ الدال على مسمى واحد" أو بعبارة أخرى: هو "اللفظ الدال على شيء بعينه" لأنه مقابل العام، والعام يدل على أشياء من غير تعيين ؛ فوجب أن يكون الخاص ما ذكرناه ؛ فالعام، كالرجال. والخاص، كزيد، وعمرو، وهذا الرجل.

ثانيا:الخصوص:هو كون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجميعه، وقد يقال: خصوص في كون اللفظ متناولا للواحد المعين الذي لا يصلح إلا له، كتناول كل اسم من أسماء الله تعالى المختصة به له تبارك وتعالى.

والخصوص من عوارض الألفاظ حقيقة، وفي المعاني خلاف كالخلاف في العموم .

ثالثا: الخاص يكون فيما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع، والخصوص ما اختص بالوضع لا بإرادة.

رابعا: الخاص ما يتناول أمرا واحدا بنفس الوضع، والخصوص أن يتناول شيئا دون غيره، وكان يصح أن يتناوله ذلك الغير.

والتخصيص: بيان المراد باللفظ، أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم (٥).

---

(١)سورة البقرة، آية (٢٢٨).

(٢)سورة البقرة، آية (٢٢٨).

(٣) سورة الطلاق ، آية (٤).

(٤) المهذب في أصول الفقه المقارن للدكتور النملة ١٥٩٥/٤.

(٥) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٣٢٤/٤ شرح مختصر الروضة للطوفي ٥٥٠/٢.

ما يدخله التخصيص وما لا يدخله.

فالخطاب باعتبار التخصيص على نوعين :

النوع الأول:ما لا يتصور فيه معنى الشمول، فهذا لا يسوغ فيه التخصيص؛ لأن ما لا عموم له لا يتصور فيه التخصيص،ولهذا فإن من حق التخصيص أن لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، فاللفظ الذي لا يتناول إلا الواحد لا يجوز تخصيصه بمعنى: إخراج بعض الجزئيات منه؛ لأنه إخراج البعض مع بقاء البعض، والواحد لا بعض له، فاستحال تخصيصه؛ ولهذا قال ابن الحاجب: لا يجوز تخصيص إلا في ذي أجزاء يصح افتراقها، ليمكن صرفه إلى بعض يصح القصر عليه. واعترض القرافي عليه بأن الواحد يندرج فيه الواحد بالشخص، وهو يصح إخراج بعض أجزائه، لصحة قولك: رأيت زيدا وتريد بعضه، وإن تعذر إخراج بعض الجزئيات، فينبغي التفصيل (١).

النوع الثاني:ما يتصور فيه معنى الشمول، فهذا هو ما يدخله التخصيص عند الأصوليين.

قال الآمدي رحمه الله [٢] :"وإذا عرف معنى تخصيص العموم فاعلم أن كل خطاب لا يتصور فيه معنى الشمول. كقوله – صلى الله عليه وسلم – لأبي بردة: " "تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك" (٣) فلا يتصور تخصيصه؛ لأن التخصيص على ما عرف صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص، وما لا عموم له لا يتصور فيه هذا الصرف.

وأما ما يتصور فيه الشمول والعموم فيتصور فيه التخصيص، وسواء كان خطابا أو لم يكن خطابا كالعلة الشاملة لإمكان صرفه عن جهة عمومه إلى جهة خصوصه"(٤).

فالتخصيص لا يستقيم إلا فيما يستقيم توكيده بـ (كل)، وهو ما يصح افتراقه حسا، كقولهم: جاءني الرجال، أو حكما، كقولهم: اشتريت الجارية؛لأن ما لا يؤكد بـ (كل) ، لا شمول له، ولا يتصور التخصيص فيما لا شمول له (٥).

---

(١) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٣٣٩/٤.

(٢)هو: أبو الحسن، علي بن أبي علي محمد بن سالم التغلبي الأمدي، أحد العلماء المبرزين في العلوم النقلية والعقلية، من مؤلفاته في الأصول كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" والذي لا يستغني عنه أي باحث.توفي رحمه الله تعالى سنة ٦٣١هـ. الأعلام للزركلي ٦٩٤/٢.

(٣) متفق عليه من حديث البراء بن عازب بلفظ "ولن تجزي عن أحد بعدك" البخاري كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر رقم الحديث (٩٥٥) ومسلم كتاب الأضاحي ، باب وقتها، رقم الحديث (١٩٦١).

(٤) الإحكام في أصول الأحكام ٢٨١/٢ وينظر :نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي ١٩٢/١.

(٥): بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدين الاصفهاني ٢٣٥/٢.

المبحث الخامس :حكم التخصيص:

الإجماع منعقد على جواز تخصيص العموم من حيث الجملة (١).

قال ابن قدامة: "لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم" (٢)؛ وذلك أن التخصيص بيان، والبيان لا خلاف فيه ، بخلاف النسخ ؛ فإنه رفع وإبطال ؛ فاتجهت الشبهة في وقوعه (٣).

ومع ما ذكره ابن قدامة من نفي الخلاف في تخصيص العموم فقد أورد غير واحد من الأصوليين الخلاف في المسألة، وذكروا أن الخلاف على ثلاثة مذاهب.

المذهب الأول: أن تخصيص العموم يجوز مطلقا، أي: سواء كان اللفظ العام أمرا، أو نهيا، أو خبرا.

وهو مذهب جمهور العلماء، واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: وقوعه في كتاب الله وسنة رسوله، والوقوع دليل الجواز.

فمن أمثلة وقوعه في الأمر قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾(٤)وقوله: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي ﴾(٥)مع أنه ليس كل سارق يقطع، وكل زان يجلد.وقوله تعالى:﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ ﴾(٦)مع خروج الكافر، والعبد، والقاتل عنه.

ومن أمثلة وقوعه في النهي: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ ﴾ (٧)مع أن بعض القربان غير منهي عنه.

ومن أمثلة وقوعه في الخبر: قوله تعالى: ﴿ وَأُوتِيَتۡ مِن كُلِّ شَيۡءٖ ﴾ (٨)مع أنها لم تؤت السموات والأرض وملك سليمان، وقوله:(تدمر كل شيء) مع أنها لم تدمر السموات والأرض والجبال.

---

(١) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني ص/٤٢١

(٢) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ٢/٥٩

(٣) مختصر الروضة للطوفي ٢/٥٥١

(٤) سورة المائدة ، آية (٣٨).

(٥) سورة النور ، آية (٢).

(٦) سورة النساء، آية (١١)

(٧) سورة البقرة ، آية (٢٢٢).

(٨) سورة النمل ، آية (٢٣).

وأكثر العمومات الواردة في الآيات والأحاديث قد خصصت حتى قيل: " ما من عام إلا وقد خصص " إلا قوله تعالى:﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾(١)ولو لم يكن التخصيص جائزا لما وقع في الكتاب والسنة.

الدليل الثاني: أنه لا معنى لتخصيص العموم سوى صرف اللفظ عن جهة العموم الذي هو حقيقة فيه إلى جهة الخصوص بطريق المجاز، والتجوز غير ممتنع لذاته، ولهذا لو قدرنا وقوعه لم يلزم المحال عنه لذاته، ولا بالنظر إلى وضع اللغة، ولهذا يصح من اللغوي أن يقول: " زارني كل أهل البلد "، وإن تخلف عنه بعضهم.

المذهب الثاني: التفريق بين الخبر وبين غيره،فيجوز تخصيص اللفظ العام إذا كان أمرا أو نهيا، أما إذا كان خبرا فلا يجوز، وهو لبعض الطوائف.

دليل هذا المذهب:

أما جواز التخصيص إذا كان اللفظ العام أمرا أو نهيا: فدليله:الوقوع كما سبق،أما عدم جواز التخصيص إذا كان اللفظ العام خبرا، فدليله: أنه لو جاز تخصيص الخبر للزم الكذب في الخبر، لما فيه من مخالفة المخبر للخبر، وهو غير جائز كما في نسخ الخبر.

جوابه:

لا نسلم لزوم الكذب، ولا وهم الكذب بتقدير إرادة الخصوص والمجاز، وقيام الدليل على ذلك، ولو لم يكن جائزا للزم من ذلك أن يكون قول القائل: " رأيت أسدا "، وهو يريد الرجل الشجاع أن يكون كاذبا إذا تبينا أنه لم يرد الأسد الحقيقي، وليس كذلك بالإجماع، وعلى هذا قلنا بجواز نسخ الأخبار.

المذهب الثالث: التفريق بين الأمر، وغيره،فيجوز تخصيص اللفظ العام إذا كان غير أمر، أما إذا كان أمرا فلا يجوز، وهو لبعض الطوائف.

دليل هذا المذهب:

---

(١) سورة البقرة ، آية (٢٩).

أما جواز التخصيص إذا كان اللفظ العام غير أمر، فدليله الوقوع كما سبق،أما عدم جواز التخصيص إذا كان اللفظ العام أمرا فدليله: أن القول بجواز تخصيص الأمر يوهم البداء – وهو ظهور المصلحة بعد خفائها – وهذا مستحيل على الله تعالى،لذلك لا يجوز تخصيص الأمر.

جوابه:

لا نسلم إيهام البداء؛ لأنا نعلم أن اللفظ في الأصل يحتمل التخصيص، فقيام الدليل على وقوعه مبين للمراد، وإنما يلزم البداء أن لو كان المخرج مرادا (١).

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي؛ لأنه لا أحد ينكر أن بعض الأفراد مخرج عن دخولها تحت بعض الألفاظ العامة، ولكن بعضهم – وهم الجمهور– قد سموا ذلك بالتخصيص، وبعضهم سموه بغير ذلك، فالخلاف– إذن — بالتسمية (٢).

المبحث السادس :أركان التخصيص:

ذكر بعض الأصوليين للتخصيص ركنين، وذلك على النحو الآتي:

الركن الأول:المخصِّص:

فالمخصِّص على صيغة اسم الفاعل يطلق عند الأصوليين على ثلاثة إطلاقات:

الإطلاق الأول: إرادة المتكلم وقصده للفظ العام على أنه محمول على معنى خاص.

الإطلاق الثاني : هو الدليل الأخص الدال على خروج بعض أفراد العام عن حكمه، أو على أن العام لم يرد به جميع مسمياته.

الإطلاق الثالث:وقد يطلق المخصِّص على المجتهد الذي رأى تخصيص دليل بدليل.

قال القرافي :"وأما الذي به يصير العام خاصا: فهو قصد المتكلم؛ لأنه إذا قصد بإطلاقه تعريف بعض ما تناوله اللفظ، أو بعض ما يصلح أن يتناوله؛ على اختلاف المذهبين فقد خصه.

---

(١) المهذب في أصو الفقه المقارن للنملة ١٥٩٩/٤ وينظر : التحرير شرح التحبير في أصول الفقه لعلاء الدين المرداوي ٢٥١٣/٦.

(٢) المهذب في أصو الفقه المقارن للنملة ١٥٩٩/٤.

وأما المخصص للعموم: فيقال على سبيل الحقيقة على شيء واحد، وهو إرادة صاحب الكلام؛ لأنها هي المؤثرة في إيقاع ذلك الكلام؛ لإفادة البعض؛ فإنه إذا جاز أن يرد الخطاب خاصا، وجاز أن يرد عاما، لم يترجح أحدهما على الآخر إلا بالإرادة.

ويقال: بالمجاز؛ على شيئين:

أحدهما: من أقام الدلالة على كون العام مخصوصا في ذاته.

وثانيهما: من اعتقد ذلك أو وصفه به، كان ذلك الاعتقاد حقا أو باطلا" (١).

فالمخصص يطلق إذاً على معان مختلفة، يوصف المتكلم بكونه مخصصا للعام بمعنى أنه أراد به بعض ما يتناوله، ويوصف الناصب لدلالة التخصيص بأنه مخصص، يوصف الدليل بأنه مخصص، يقال السنة تخصيص الكتاب، ويوصف المعتقد لذلك بأنه مخصص، كما قال الشافعي: يخص الكتاب بالخبر، وغيره لا يخص (٢).

الركن الثاني :المخصَّص على ضيغة اسم المفعول .

والمخصَّص أو المخصوص هو العام الذي قام الدليل على أنه لم يرد به جميع مسمياته، فيقال: لفظ الناس مخصص في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾(٣) .

وقد يطلق على المسميات المخرجة عن حكم العام، فيقال: الصبي مخصوص من عموم قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ فتبين بهذا أنهم يطلقون لفظ المخصوص والمخصص على العام الذي دخله التخصيص، وعلى المخرج بالدليل الخاص (٤).

---

(١) نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي ١٩٢٢/٤

(٢)البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٣٢٤/٤

(٣) سورة آل عمران أية (٩٨)

(٤) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي ص/٣٢٢

المبحث السابع : شروط التخصيص:

ذكر الأصوليون عدة الشروط لتخصيص العام، وذلك على النحو التالي :

١- أن يكون التخصيص واردا قبل العمل بالعام، فمتى عمل به، علم أن العموم مراد، فلا يتصور التخصيص (١).

٢- المنافاة والتناقض بين الخاص والعام، فإن لم يحصل التعارض بين العام والخاص بأن حمل أحدهما على محمل لا يتعارض مع الآخر فلا يصار إلى ادعاء التخصيص؛ لأنه عدم الأصل (٢).

٣- وجود دليل فلا يصح ادعاء التخصيص إلا بدليل فالقاعدة العامة في التخصيص: أنه لا يصح إلا بدليل صحيح ، قال الشنقيطي"وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع إليه، سواء كان من المخصصات المتصلة أو المنفصلة" (٣)

اشترط أكثر الحنفية شرطين للتخصيص، هما:

١ - أن يكون المخصص مقارنا للعام المخصوص، فلو تقدم لكان منسوخا بالعام، ولو تأخر لكان ناسخا لما يقابله من أفراد العام (٤).

والجمهور لا يشترطون ذلك، بل يقولون المخصص يمكن أن يتقدم أو يقارن أو يتأخر.

٢ - أن يكون مستقلا في إفادته، فلا يرون التخصيص بالمتصل، والجمهور يقسمون المخصصات إلى متصلة ومنفصلة (٥).

قال ابن عقيل الحنبلي (٦) :"وليس من شرط التخصيص أن يتقدمه عموم، فإنه قد يقع مبتدأ، ويعرف أنه تخصيص بالإضافة إلى جملة لو تناولها النطق كتناول هذا كان عموما أو تعميما، فيقال: خص النبي - صلى الله عليه وسلم- بقيام الليل، وخص الأب بالرجوع في الهبة ، وخص الرسول- صلى الله عليه وسلم -بالنكاح بلفظ الهبة، وخصت مكة بالحج.

---

(١) ينظر نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي ٢٣٥٨/٦

(٢) نفائس الأصول في شرح المحصول ٢٥٢٥/٦ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للسملالي ٢٦٦/٣

(٣)"أضواء البيان" ٧٨/٥

(٤) فتح القدير لابن الهمام الحنفي ٤٢١/١٠

(٥) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لدكتور عياض السلمي ص/٣٢٣

(٦) أبو الوفاء البغدادي علي بن عقيل البغدادي الظفري، ، يعرف بابن عقيل: عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته.ومن مصنفاته الواضح في أصول الفقه توفي ٥١٣هـ. الإعلام للزركلي٣١٣/٤.

فهذه التخصيصات كان معناها: المكلفون كثرة، وخوطب النبي – صلى الله عليه وسلم – بقيام الليل، والناكحون كثرة، وخص النبي – صلى الله عليه وسلم – بالنكاح بلفظ الهبة، والأقارب كثرة وخص الأب بالرجوع في الهبة، والمساجد كثرة، وخصت الكعبة بالصلاة إليها والحج إليها. فهذا نوع من التخصيص غريب يخرج عن تخصيص ورد على عموم، كإخراج أهل الكتاب بإعطاء الجزية من آية القتل، وإخراج القاتل عن الإرث من بين الأقارب والأرحام وما شاكل ذلك، فذاك تخصيص عموم، وهذا تخصيص ميزه من بين أمثال في المعاني سوى ما ميز به من الفضل الذي اقتضى التخصيص بالحكم الذي خصص به"(١).

المبحث الثامن:الفرق بين التخصيص والنسخ (٢)

وذلك من وجوه:

الأول: أن التخصيص بيان أن ما خرج بالتخصيص – وهو المخصوص – غير مراد باللفظ أصلاً، والنسخ إخراج ما أريد باللفظ الدلالة عليه، فالنسخ يعد إبطالا بخلاف التخصيص فانه يعد بيانا.

الثاني: أن النسخ يشترط فيه التراخي بين الناسخ والمنسوخ، أما التخصيص فيجوز فيه اقتران المخصص بالعام، وذلك كالتخصيص بالاستثناء والشرط.

الثالث: أن النسخ يدخل في الشيء الواحد، أما التخصيص فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص ويبقى بعضها الآخر.

الرابع: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، والتخصيص قد يقع بغير خطاب، كالتخصيص بالعقل وبالعرف المقارن للخطاب.

الخامس: أن النسخ لا يدخل في الأخبار وإنما هو في الإنشاء فقط، بخلاف التخصيص فإنه يكون في الإنشاء وفي الخبر.

السادس: أن النسخ لا يبقى معه للفظ المنسوخ دلالة على ما تحته، فهو كالذي لم يوجد أصلاً، أما التخصيص فتنتفي معه دلالة العام على صورة التخصيص فقط وتبقى دلالته على ما عداها.

---

(١) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل الحنبلي ١/٩٣-٩٤

(٢) ينظر هذه الشروط : الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي ٢/١٢٠، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٥/٢٠٤، مذكرة اصول الفقه للشنقيطي ص/٧٠، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني ص/٤٢١-٤٢٢

السابع :أن التخصيص مخصوص بالأعيان والنسخ مخصوص بالأزمان بدليل انهما المتبادران إلى الإفهام عند إطلاقهم.

الثامن:أن التخصيص لا يكون الا فيما تناوله اللفظ والنسخ اعم من ذلك.

التاسع:أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ،واما التخصيص فلا يجوز تأخيره عن وقت العمل بالتخصيص وفاقا.

العاشر: أنه يجوز نسخ شريعه بشريعة أخرى بخلاف التخصيص فإنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى (١).

الحادي عشر: وهو خاص بالفرق بين التخصيص والنسخ الجزئي، وقد بينه الشيخ الشنقيطي فقال رحمه الله:"اعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص – بالكسر – إلا بعد العمل بالعام، والتقييد إن لم يرد فيه المقيد – بالكسر – إلا بعد العمل بالمطلق، فكلاهما حينئذٍ نسخ ،ولا يجوز أن يكونا تخصيصًا وتقييدًا؛ لأن التخصيص والتقييد بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل، فلما تأخر تعين كونه نسخًا" (٢).

(١) يعني : ان الشريعة المتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة المتقدمة أما كلها فلا لان قواعد العقائد لم تنسخ وكذلك حفظ الكليات الخمسة فحينئذ النسخ إنما يقع في بعض الأحكام الفرعية وإن جاز نسخ شريعة بشريعة عقلا. ينظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي ص/٢٣١

(٢) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص/٧٠.

المبحث التاسع : المخصصات المتصلة :

وهو ما لا يستقل بنفسه بحيث يتعلق معناه باللفظ الذي قبله، وبعبارة أخرى هو ما لا يستقل بنفسه بل مرتبط بكلام آخر (١)وهو على ثلاثة أقسام كالآتي :

المطلب الأول: الاستثناء:

وهو لغة: بمعنى العطف والعود، كقولهم: ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض (٢)

الاستثناء، في الاصطلاح هو: إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ (إلا)أو ما أقيم مقامه من الأدوات ك (غير) و (سوى) .

مثاله: قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ ﴾ (٣)، فكلهم فاسقون بذلك إلا التائبين، فقصر الفسق على غير التائب.

ومن شرط صحة التخصيص بالاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه لا منفصلا عنه.

ولو جاء الاستثناء منفصلا في اللفظ لكنه وقع في المجلس الذي ذكر فيه العموم، فهو في حكم المتصل، مثل: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال:"إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف)) وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: ((إلا الإذخر)) (٤)

---

(١) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي٣٦٦/٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٨١.

(٢) البحر المحيط في أصول الفقه ٢٦٨/٤.

(٣) النور: ٤ – ٥ .

(٤) أخرجه البخاري ، باب: لا ينفر صيد الحرم، رقم الحديث(٨٣٣) ومسلم، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام ، رقم الحديث(١٣٥٣).

المطلب الثاني :الشرط.

الشرط لغة: العلامة ومنها قوله تعالى ﴿ **فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا** ﴾(١)واصطلاحا:هو ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد المشروط عنده، أي عند وجود الشرط (٢) وعرفه الآمدي "بأنه الشرط هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون سببا لوجوده ولا داخلا في السبب" ويدخل في هذا الحد شرط الحكم، وهو ظاهر وشرط السبب من حيث إنه يلزم من نفي شرط السبب انتفاء السبب، وليس هو سبب السبب ولا جزءه، وفيه احتراز عن انتفاء الحكم لانتفاء مداركه، وعن انتفاء المدرك المعين وجزئه (٣).

أقسام اشرط :

الشرط ينقسم إلى عقلي وشرعي ولغوي ؛ لأنه إما أن يحكم العقل بشرطيته، أو لا، والأول: هو الشرط العقلي، كالحياة للعلم ؛ فإن العقل يحكم بانتفاء العلم عند انتفاء الحياة، ولا يحكم بوجود العلم عند وجود الحياة.

والثاني إما أن يكون الشرع قد حكم بشرطيته أو لا، والأول: هو الشرط الشرعي، كالطهارة للصلاة.

والثاني: اللغوي؛ مثل: إن دخلت الدار فأنت طالق ؛ فإن دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق شرعا، ولا عقلا، بل من الشرط التي وضعها أهل اللغة، فينزل منزلة التخصيص والاستثناء (٤)

والشرط المخصص للعموم هو الشرط اللغوي، أما الشرط الشرعي والشرط اللغوي فلا تخصيص بهما

والشرط اللغوي هو تعليق شيءبشيء بـ"إن" الشرطية أو بإحدى أخواتها، مثل: إن زرتني أكرمتك" ففيه تعليق الإكرام بالزيارة بـ"إن" فإن وجدت الزيارة وجد الإكرام (٥).

---

(١) سورة محمد١٨.

(٢) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ٢٩٦/٢، روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ١٠٠/٢..

(٣) الإحكام في أصول الأحكام ٣٠٩/٢.

(٤) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب٢٩٨/٢.

(٥)شرح الورقات في أصول الفقه للفوزان ص/١٣٠.

صيغ الشرط وآدواته:

وللشرط الغوي صيغه كثيرة:

وهي: إن الخفيفة وإذا ومن وما ومهما وحيثما وأينما وإذما. وأم هذه الصيغ (إن) الشرطية؛ لأنها حرف، وما عداها من أدوات الشرط أسماء.

والأصل في إفادة المعاني للأسماء إنما هو الحروف ولأنها تستعمل في جميع صور الشرط بخلاف أخواتها، فإن كل واحدة منها تختص بمعنى لا تجري في غيره، (فمن) لمن يعقل، و (ما) لما لا يعقل، و (إذا) لما لا بد من وقوعه كقولك: إذا احمر البسر فأتنا ونحو ذلك.

أحكام الشرط اللغوي:

وأما أحكامه: فمنها أنه يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه، وذلك ضربان:

الأول: أن يخرج منه ما علمنا خروجه بدليل آخر كقوله: أكرم بني تميم أبدا إن استطعت، فإنه يخرج من الكلام حالة عدم الاستطاعة، وإن كان ذلك معلوما دون قوله، فيكون قوله مؤكدا.

الثاني: أنه يخرج منه ما لا يعلم خروجه دونه كقوله: أكرم بني تميم إن دخلوا الدار، فإنه يخرج منه حالة عدم دخول الدار، ولولا الشرط لعم الإكرام جميع الأحوال ، ولم يكن العلم بعدم الإكرام حالة عدم دخول الدار حاصلا لنا، فكان مخصصا للعموم (١).

مثاله قوله تعالى: ﴿ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ﴾ (٢) ، فالنصف مشروط بعدم الولد.

---

(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/٣١٠

(٢) النساء: ١٢.

المطلب الثالث:الصفة.

فالمراد بالصفة المخصصة للعام: الصفة المعنوية، وليس النعت المذكور في علم النحو .

وهي ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال (١).

فمثال النعت: قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ حتى قال: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾ (٢)، فالتحريم لعموم الربائب بنات الزوجات الموصوفات بأن أمهاتهن مدخول بهن، فقصر الوصف التحريم على بنات المدخول بهن. (٣).

ومثال البدل: قوله تعالى :"﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾(٤)

فقوله "﴿ مَنِ ٱسْتَطَاعَ ﴾ بدل من "﴿ ٱلنَّاسِ ﴾ قيكون وجوب االحج على المستطيع منهم

ومثال الحال: قوله تعالى:﴿ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ المائدة: ٩٥ فقوله ﴿ "مُّتَعَمِّدًا ﴾ حال ن المضمر المرفوع في قوله :﴿ قَتَلَهُۥ ﴾ وهو يدل على أن الجزاء خاص بالعامد دون المخطئ والناسي. (٥)

(١) شرح الورقات في أصول الفقه للفوزان ص/١٣٢.

(٢) النساء: ٢٣.

(٣) تيسير أصول الفقه للجديع ص/٢٦٩-٢٧١.

(٤) آل عمران: ٩٧.

(٥) شرح الورقات في أصول الفقه للفوزان ص/١٣٣.

المبحث العاشر: المخصص المنفصل (١)

المطلب الأول: التخصيص بالنص

لما ورد في الكتاب و السنة نصوص عامة ووجود أفراد تخرج من عموم هذه النصوص بدلالة العقل أو الحس أو الشرع قسم الأصوليون المخصصات المنفصلة إلى قسمين : التخصيص بالنص والتخصيص بغير النص من العقل و الحس

والتخصيص بالنص هو الذي سنتحدث عنه في هذا المطلب وهو على أقسام

القسم الأول: تخصيص الكتاب بالكتاب

قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ (٢)

ووجه الاستدلال أن لفظ المطلقات يشمل المدخول بها وغير المدخول بها ويشمل الحامل وغير الحامل وهذا العموم خص بنصين

أحدهما :قوله: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾(٣)

الثاني:قوله تعالى: ﴿ وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ ﴾ (٤)

وخرج بهذا المخصص المطلقة الحامل، وعليه فإن معنى الآية والمطلقات المدخول بهن وغير حامل تتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَٰتِ ﴾ (٥)ووجه الاستدلال أن لفظ الذين من صيغ العموم فيشمل الزرج وغير الزوج لكن هذا العموم خص بقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ

---

(١) ينظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ٣٠٦/٢، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي،٤٧١/٤.مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ٢٦٩/٣.

(٢) سورة البقرة: ٢٢٨..

(٣) سورة الأحزاب٤٩.

(٤) الطلاق٤.

(٥) سورة البقرة٢٢٢.

مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ ﴾ (٢)خصصت في سورة الفرقان بقوله: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ ﴾ (٣)

لا خلاف بين أهل العلم تخصيص الكتاب والسنة بالكتاب.

القسم الثاني: تخصيص السنة بالكتاب

مثال ذلك ما رواه ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله" (٤)

خص هذا الحديث بقوله تعالى: "﴿ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ﴾ (٥).

القسم الثالث: تخصيص السنة بالسنة

وبيان وجود تخصيص السنة بالسنة :

قوله عليه السلام: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" قد خص بما روى أنه عليه السلام قال فى شاة ميمونة: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه (٦).

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير في حق الرجال وكذالك فيما روي عن أبي عثمان، قال: كتب إلينا عمر، ونحن بأذربيجان: أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه، ورفع زهير الوسطى والسباب (٧).

---

(١) سورة المائدة٥.

(٢) سورة النساء٩٢.

(٣) سورة الفرقان: ٧٠.

(٤) أخرجه البخاري ،باب{فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}، رقم الحديث(٥٢) ومسلم،باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، رقم الحديث(٣٢).

(٥) سورة التوبة٢٩.

(٦) أخرجه مسلم، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم الحديث(٣٦٣).

(٧) أخرجه البخاري،باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه،رقم الحديث(٥٨٢٩) .

هذا نهي عام في من به حكة وغيره ثم خصص النهي بجواز ذلك في من به حكة وذلك فيما رواه قتادة، أن أنسا حدثهم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير في قميص من حرير، من حكة كانت بهما" (١).

فتخصيص الكتاب بالكتاب جائز عند الجمهور خلافا لبعض الظاهرية ، وكذلك تخصيص السنة بالسنة، أما تخصيص السنة بالكتاب فجائز من باب الأولى.

القسم الرابع: تخصيص الكتاب بالسنة.

مثال ذلك قوله تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ ﴾ (٢) فهذا عام في كل قائم إلى الصلاة محدثا كان أو متطهرا، ثم خصص عموم ذلك بما روي عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه» فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال: «عمدا صنعته يا عمر« (٣).

المطلب الثاني: التخصيص بغير النص:

والتخصيص بغير النص هو الذي سنتحدث عنه في هذا المطلب وهو على أقسام

القسم الأول: التخصيص بالعقل:

المراد من هذا القسم أن يرد في الكتاب أو السنة نص عام يخرج من عمومه فرد أو أكثر بدلالة العقل وذلك مثل قوله تعالى: وذلك مثل قوله تعالى ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (٤).

وقوله تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ (١)، فالنص يتناول بعمومه جميع الناس، ولكن العقل يخرج الصبي والمجنون، فكان مخصصًا للعموم. قوله تعالى﴿ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ ﴾ (٢)خصص العقل ذات الله تعالى وصفاته.

---

(١) صحبح البخاري، باب الحرير في الحرب، رقم الحديث(٢٩١٩) ،وصحيح مسلم، باب باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، رقم الحديث(٢٠٧٦).

(٢) سورة المائدة ٦.

(٣) أحرجه مسلم، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، رقم الحديث(٢٧٧).

(٤) سورة آل عمران ٩٧.

القسم الثاني: التخصيص بالحس.

وهو أن يرد نص شرعي عام يعلم السامع بإحدى حواسه أن المراد اختصاصه ببعض ما يشتمل عليه، فيكون ذلك تخصيصا لعمومه،

مثل قوله تعالى عن بلقيس ملكة سبأ: ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٣) ولكن البصر يشهد أن ما كان في يد سليمان لم يكن عندها، ومثل قوله تعالى عن الريح: ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (٤) والحس يشهد أنها لم تدمر السموات والأرض، وأشياء كثيرة كالكواكب.

أقول العلماء في المسألة:

اختلف العلماء في هذين القسمين هل هما عام مخصوص أم عام أريد به الخصوص على أقوال

القول الأول: أنها عام مخصوص خصص بالعقل والحس وهو قول الجمهور .

قال السمعاني– (٥) رحمه الله تعالى–: وهو قول الجمهور من العلماء والمتكلمين (٦).

وقال الغزالي (٧) – رحمه الله تعالى– : لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم تخصيصه بالدليل إما بدليل العقل أو السمع أو غيرهما وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قوله تعالى ﴿ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٨).

القول الثاني: أنها عام مخصوص خصص بأدلة أخرى:

---

(١) سورة البقرة٩٧.

(٢) سورة الزمر٦٩.

(٣) سورة النمل٢٣.

(٤) سورة الأحقاف٢٥.

(٥)هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن حمد المروزي السمعاني الحنفي ثم الشافعي أبو المظفر من العلماء بالتفسير والحديث. من مؤلفاته تفسير القرآن الكريم القواطع في أصول الفقه. توفي سنة ٣٨٩ هـ. الأعلام للزركلي ٢٤٢/٨.

(٦) قواطع الادلة في أصول الفقه ١٨٣/١.

(٧) هو محمد بن محمد، أبو حامد الغزالي، صاحب إحياء علوم الدين والتصانيف العديدة في الأصول وغيره، مثل: المستصفى، والمنخول، وشفاء الغليل وغيره ذلك.ولد سنة ٤٥٠هـ وتوفي سنة ٥٠٥هـ. ينظر :البداية والنهاية ١٧٣/١٢، شذرات الذهب ١٠/١-١٣.

(٨) المستصفى من علم الأصول ص٢٤٥.

قال صاحب التاسيس : "تنبيه : أضاف بعض أهل الأصول قسمين وهما التخصيص بالحس والتخصيص بالعقل، واستدلوا لذلك ببعض الأمثلة على جواز النخصيص بهما وهذه الإضافة غير مرضية ، ولولا الخوف من الخروج عن مقصود تلك الابحاث ، وهو التبسيط لوضحت ذلك ، ولكن يكفي القول بأن جميع الأدلة التي نظرتها"

القول الثالث: أنها عام أريد به الخصوص:

قال الزركشي (١) – رحمه الله تعالى- : " ..... وفي عد هذا نظر ، لأنه من العام الذي أريد به الخصوص (٢).

نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي قال القرافي (٣) : الخلاف محكى على هذه الصورة، وعندي أنه عائد على التسمية، فإن خروج هذه الأمور من هذا العموم لا ينازع فيه مسلم، غير أنه لا يسمى التخصيص إلاّ ما كان باللفظ، هذا ما يمكن أن يقال. أما بقاء العموم على عمومه فلا يقوله مسلم" (٤).

(١)هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدين: عالم بفقه الشافعية والأصول.ومن مصنفاته: البحر المحيط في أصول الفقه توفي ٧٩٤. الإعلام للزركلي ٦٠/٦.

(٢) البحر المحيط في أصول الفقه ٤٧٧/٤.

(٣)هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي، من مصنفاته شرح تنقيح الفصول توفي ٦٨٤. الإعلام للزركلي ٩٤/١.

(٤) شرح تنقيح الفصول ص/٢٠٢.

الخاتمة وفيها أبر التنائج والتوصيات.

الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خلال البحث، وتتمل في النقاط التالية :

١- أن تخصيص العام عند الأصوليين يلعب دورا حيويا في تحصيل الدارسي لدى الطلاب.

٢- أن الأصوليين اهتموا بهذا الباب مما يساعد على الطلاب في تنمية قدراتهم العلمية والدينية و يؤدي الى رفع مستواهم التحصيلي الأكاديمية .

٣- تبين أن تخصيص العام عند الأصوليين موضوع مهم لفهم الكتاب والسنة.

٤- أن مخصصات العام على نوعين عند الأصوليين : مخصصات متصلة ، ومخصصات منفصلة.

٥- أن تخصيص العام يجوز عند الأصوليين في الجملة.

٦- أن هناك فروقا عند الأصوليين بين التخصيص والنسخ.

التوصيات :

وبعد عرض نتائج البحث توصي الباحثة بالتالي:

١- بدل المزيد من الجهود لتشجيع الطلاب على كتابة البحوث العلمية وخاصة بهذا الفن

٢- ترغيب الطلاب وتحفيزهم في تحصيل علم أصول الفقه لأنه وسيلة إلى فهم الشريعة.

٣: إدخال جدول الحصص اليومي في الإسبوع على الأقل أربع حصص حتى يستوعب الطلبة بطريقة جذابة بهذا المادة.

الفهارس العامة:

وتشتمل الفهارس على مايلي:

-فهرس الآيات.

-فهرس الأحاديث.

- فهرس الأعلام.

-فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الآيات:

رقم	طرف الآية	الصفحة
١	﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ ﴾	١٢
٢	﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾	١٣
٣	﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ	١٣
٤	﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾	١٤
٥	﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾	١٤
٦	﴿ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾	١٤
٧	﴿ وَقَٰتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً ﴾	١٤
٨	﴿ فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ)	١٤
٩	﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾	١٤
١٠	﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾	١٤
١١	﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾	١٤
١٢	﴿ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ ﴾	١٥
١٣	﴿ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم ﴾	١٥
١٤	﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ	15
١٥	﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِي خُسْرٍ ﴾	١٥
١٦	﴿ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ ﴾ .	١٥
١٧	﴿ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا ﴾	١٥
١٨	﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِي خُسْرٍ ﴾	١٥

١٩	﴿ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ ﴾	١٥
٢٠	- وقوله ﴿ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا ﴾	١٥
٢١	﴿ إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَٰهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾ ﴾ ٤	١٦
٢٢		١٦
٢٣	﴿ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾ ﴾	١٦
٢٤	﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ ﴾	١٦
٢٥	﴿ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ ﴾	١٦
٢٦		
٢٧	﴿ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾	١٦
٢٨	﴿ جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ ﴾	١٦
٢٩		١٧
٣٠	﴿ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾	١٧
٣١	﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ ﴾	١٧
٣٢	﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ ﴾.	١٧
٣٣	﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ ﴾	١٧
٣٤	﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى ﴾	١٧
٣٥	- وقوله تعالى ﴿ مَن يُعِيدُنَا ﴾	١٧

٣٦	﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا ﴾:	١٧
٣٧	﴿ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـٰهٍ بِمَا خَلَقَ ﴾	١٧
٣٨	﴿ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾	١٧
٣٩	-﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾	١٧
٤٠		١٨
٤١	﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴾	١٨
٤٢	﴿ لَّا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَٰحِدًا ﴾	١٨
٤٣	﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴾	١٨
٤٤	﴿ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ ﴾	١٨
٤٥	﴿ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُۥ ﴾	١٨
٤٦	﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ﴾	
٤٧	﴿ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾	٢٠
٤٨	﴿ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ ﴾:	٢٠
٣٩	﴿ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا ﴾	٢٢
٥٠	﴿ أَيْدِيَهُمَا ﴾	٢٢
٥١	﴿ فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ﴾	٢٢
٥٢	﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾:	٢٣

٥٣	﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴾	٢٣
٥٤	﴿ قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴾	٢٥
٥٥	﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾	٢٩
٥٦	﴿ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾	٢٩
٥٧	﴿ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ﴾	٣١
٥٨	﴿ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم ﴾	٣١
٥٩	﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾	٣١
٦٠	﴿ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾	٣٢
٦١		٣٢
٦٢	﴿ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا ﴾	٣٢
٦٣	﴿ مُّتَعَمِّدًا ﴾	٣٢
٦٤	﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ﴾	٣٢
٦٥	﴿ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ ﴾	٣٢
٦٦	﴿ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ ﴾	٣٣
٦٧	﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴾	٣٣

٦٨	﴿ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ﴾	٣٣
٦٩	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ ﴾	٣٤
٦٩		٣٤
٧٠		٣٤
٧١	﴿ وَأُوتِيَتۡ مِن كُلِّ شَيۡءٖ ﴾	٣٥
٧٢	﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيۡءِۭ ﴾	٣٥

فهرس الأحاديث:

طرف الحديث:	الصفحة
"لا تنتفعوا من الميتة بشيء	٣٤
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا	٢٠
تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك	١٩
رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير في قميص من حرير	٣٤
لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال: «عمدا صنعته يا عمر	٣٥
نهى عن لبس الحرير إلاهكذا	٣٤
هلا أخذتم إهابها فدبغتموه	٣٤

فهرس الأعلام

أحمد بن إدريس القرافي.	٣٧
أحمد بن فارس .	١٠
علي بن عقيل الحنبلي .	٢٦

محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي.	٣٧
محمد بن محمد أبو حامد الغزالي .	٣٦
محمد بن مكرم بن على ابن منظور.	١٠
منصور بن محمد السمعاني.	٣٦

فهرس المراجع والمصادر:

١- الإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه ٧٨٥هـ)): تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ،الناشر: دار الكتب العلمية –بيروت، عام النشر: ١٤١٦هـ - ١٩٩٥ م.

٢- الإحكام في أصول الأحكام المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ٤٥٦هـ) المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت.

٣- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى : ١٤٢٠هـ)إشراف: زهير الشاويش،الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت،الطبعة: الثانية ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥م.

٤- أصُولُ الِفقهِ الذ ي لا يَسَعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ المؤلف: عياض بن نامي بن عوض السلمي.

٥- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن المؤلف : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى : ١٣٩٣هـ) الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت – لبنان عام النشر : ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.

٦- الإعلام : لخير الدين بن محمود الزركلي (ت: ١٣٩٦هـ . دار العلم الملايين .ط:١٥، ٢٠٠٢م.

٧- إنباه الرواة على أنباه النحاة: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (المتوفى: ٦٤٦هـ)،المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم،الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية – بيروت ،الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٢م.

٨- البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: ٧٩٤هـ) الناشر: دار الكتبي الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م .

٩- البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤هـ)،تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي،الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م،سنة النشر: ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م.

١٠- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لمؤلف: محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني (المتوفى: ٧٤٩هـ) المحقق: محمد مظهر بقا الناشر: دار المدني، السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م .

١١- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه :علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٨٨٥هـ)،المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح،الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض،الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

١٢- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: لعلي بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت: ٨٨٥هـ). تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح. مكتبة الرشد - السعودية / الرياض. ط:١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

١٣- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه: مؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ).ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي الحنفي (المتوفى: ٧٣٩هـ)مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)،الناشر: دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية،الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.

١٤- تيسيرُ علم أصول الفقه: عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي،الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت — لبنان،الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.

١٥- الجامع الكبير – سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ). من برنامج الكتب التسعة.

١٦- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (المتوفى :٢٥٦هـ). من برنامج الكتب التسعة.

١٧- رَفْعُ النِّقَابِ عَن تنقِيح الشّهابِ: أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي السِّمْلالي (المتوفى: ٨٩٩هـ)،المحقق: د. أَحْمَد بن محمَّد السراح، د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين،أصل هذا الكتاب: رسالتي ماجستير،الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية،الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ – ٢٠٠٤ م.

١٨- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ) الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م .

١٩- سنن ابن ماجه، لابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: ٢٧٣هـ). من برنامج الكتب التسعة.

٢٠- سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجستاني (المتوفى: ٢٧٥هـ). من برنامج الكتب التسعة.

٢١- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن محمد بن العماد الحنبلي (١٠٨٩هـ) تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط – محمد الأرناؤوط .دار ابن كثير – دمشق –بيروت .ط:١، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.

٢٢- شرح الكوكب المنير: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: ٩٧٢هـ)،المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد،الناشر: مكتبة العبيكان،الطبعة: الطبعة الثانية ١٤١٨هـ – ١٩٩٧ م.

٢٣- شرح الورقات في أصول الفقه : عبد اللهبن صالح الفوزان.دار المسلم للنشر والتوزيع ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

٢٤- شرح مختصر الروضة المؤلف : سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين (المتوفى : ٧١٦هـ) المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م.

٢٥- شكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي (المتوفى: ٧٤١هـ)،المحقق: محمد ناصر الدين الألباني،الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت ،الطبعة: الثالثة، ١٩٨٥.

٢٦- العقد المنظوم في الخصوص والعموم للعلامة الأصولي شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفي (٦٨٢هـ) دراسة وتحقيق الدكتور أحمد الختم عبد الله.المكتبة المكية ، الطبعة الأولى : ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م.

٢٧- فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: ٨٦١هـ)الناشر: دار الفكر،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

٢٨- قواطع الأدلة في الأصول: لمنصور بن محمد السمعاني (ت: ٤٨٩هـ) اعتنى به د. ناجي السويد .المكتبة العصرية صيدا – بيروت. ط: ١، ١٤٣هـ-٢٠١١م.

٢٩- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي المؤلف: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي (المتوفى: ٧٣٠هـ) الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ .

٣٠- لسان العرب: المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ٧١١هـ) الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ.

٣١- المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ). من برنامج الكتب التسعة.

٣٢- مختار الصحاح المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: ٦٦٦هـ) المحقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.

٣٣- المستصفى: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ) اعتنى به عبد الله محمود محمد عمر. دار الكتب العلمية ط:١، ٢٠٠٨م.

٣٤- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ). من برنامج الكتب التسعة.

٣٥- مسند الإمام أحمد بن حنبل :لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)،المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون،إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي،الناشر: مؤسسة الرسالة.الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ – ٢٠٠١ م.

٣٦- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني،الناشر: دار ابن الجوزي،الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤٢٧ هـ.

٣٧- معجم الأدباء= إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: ٦٢٦هـ) المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط:١،١٤١٤ هـ – ١٩٩٣ م.

٣٨- معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس الرازي، (ت: ٣٩٥هـ) تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الجيل – بيروت.١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.

٣٩- الْمُهَذَّبُ فِي عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ (تحريرٌ لمسائِلِه ودراستها دراسةً نظريَّةً تطبيقيَّةً) المؤلف: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة دار النشر: مكتبة الرشد – الرياض الطبعة الأولى: ١٤٢٠ هـ – ١٩٩٩ م الناشر: دار التدمرية، الرياض – المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ – ٢٠٠٥م ١.

٤٠- نفائس الأصول في شرح المحصول: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت ٦٨٤هـ) المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط:١، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.

٤١- نهاية السول شرح منهاج الوصول: لعبد الرحيم الإسنوي (ت: ٧٧٢هـ) تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل .دار ابن حزم.ط:١، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.

٤٢- الواضح في أصول الفقه :لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي (٥١٣هـ) تحقيق .د. عبد الله بن عبد المحس التركي . مؤسسة الرسالة .ط:١، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.

فهرس المحتويات

Contents

المقدمة ٣
الاستهلال..... ٤
الشكر والتقدير: ٥
الإهداء: ٦
أسباب إختيار الموضوع: ٧
أهداف البحث: ٧
الدراسات السابقة:..... ٧
منهج البحث: ٧
هيكل البحث: ٨
وخطة البحث كالآتي:. ٨
المبحث الأول: حقيقة العام : ١٠
المبحث الثاني :أنواع العموم:..... ١١
المبحث الثالث:صيغ العموم: ١٤
المبحث الرابع: حقيقة التخصيص. ١٩
المبحث الخامس :أركان التخصيص: ٢٤
المبحث السابع : شروط التخصيص: ٢٦
المبحث الثامن:الفرق بين التخصيص والنسخ ٢٧
المبحث التاسع : المخصصات المتصلة :..... ٢٩
المطلب الأول: الاستثناء: ٢٩
المطلب الثاني :الشرط..... ٣٠
المطلب الثالث:الصفة..... ٣٢
المبحث العاشر: المخصص المنفصل..... ٣٣
المطلب الأول: التخصيص بالنص ٣٣

أهم النتائج التي توصلت اليها الباحثة تتمل في النقاط التالية..... ٣٨
التوصيات : ٣٨
وتشتمل الفهارس مايلي:..... ٣٩
فهرس الآيات:..... ٤٠
فهرس الأحاديث:..... ٤٤
فهرس الأعلام ٤٤
فهرس المراجع والمصادر:..... ٤٦
فهرس المحتويات ٥٢